



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/54/2025

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום  
מקרקעין ארז שטיינברג

גולדשמידט יורם  
באמצעות ב"כ: עו"ד מלכה מיכאל  
רח' התע"ש 20, כפר סבא

תובע

נגד

פטל אליהו  
באמצעות ב"כ: עו"ד סולטן שי  
רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן

נתבע

**פסק דין**

1. על הפרק, תובענה העותרת לקיומו של משפט חוזר אזרחי.
2. כרקע לעניין יצוין כי בהליך הקודם שנוהל בין הצדדים (בתיק תביעה שמספרו 196/20) נדונה לפני המפקח על רישום מקרקעין תובענה למתן צו עשה המורה לתובע (שהיה הנתבע בהליך הקודם) לתקן ליקויים בדירתו אשר גורמים לרטיבות בדירת הנתבע (שהיה התובע בהליך הקודם). כן נתבעה בהליך האמור חברת הניהול ששימשה בעת הרלוונטית כגוף "מתחזק" של הבית המשותף.
3. במסגרת ההליך הקודם, מונה בהסכמת הצדדים כמומחה מטעם כב' המפקחת (המפקחת א' שחל שדנה קודם לכן בתיק) מר שלומי קלדרון, על מנת שזה יחוות דעתו ביחס לטענות הצדדים (להלן: "המומחה"). במהלך ניהול ההליך, הגיש המומחה חוות דעת אחת ושתי חוות דעת משלימות ונחקר על חוות הדעת לבקשת התובע בישיבה מיום 4.12.2023.
4. ביום 3.3.2024 ניתן פסק דין בהליך הקודם במסגרתו סקרתי בהרחבה את טענות הצדדים ובסופו של דבר קיבלתי את התביעה נגד התובע (הנוכחי) על יסוד מסקנות המומחה וממצאיו. בהתאם לכך, נקבע בפסק הדין כי על התובע לתקן את הליקויים בדירתו הגורמים לרטיבות בדירת הנתבע, מאחר שהוכח לפניי כי הרטיבות שהתגלתה בדירת הנתבע מקורה בכשלים בדירת התובע, וכי התובע לא הצליח להפריך את מסקנות וממצאי המומחה בחוות הדעת (ר' פסקאות 26-31 לפסק הדין).
5. על פסק הדין בהליך הקודם לא הוגש ערעור והוא הפך חלוט.
6. ביום 19.2.2025 הגיש התובע את ההליך שבפניי. נטען כי תוך כדי ביצוע העבודות בדירת התובע בהתאם להוראות שניתנו בפסק הדין, התברר כי במעבר בין חוץ הדירה לפנים הדירה קיימת קורת בטון (המכונה "סף סמוי") שהינה תקינה ואטומה. זאת, בניגוד



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

**מס' תיק: 7/54/2025**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- 1 להמלצת המומחה שאומצה בפסק הדין, ולפיה על התובע לצקת "סף סמוי" במיקום
- 2 הרלוונטי. על רקע זאת, נטען כי חוות דעת המומחה מוטעית, ועל כן פסק הדין שאימץ את
- 3 חוות הדעת - שגוי. כתימוכין לנטען בתביעה צורפה לכתב התביעה חוות דעת פרטית של
- 4 חברת "אינפרא-טק" מיום 14.10.2024.
- 5 7. התובע טוען כי המומחה רימה את המפקח והצדדים בכך שהציג עצמו כמומחה בתחום
- 6 שאינו בקיא בו, וחוות דעתו כללה קביעה מקצועית שגויה בנוגע להעדר "סף סמוי", וזאת
- 7 מבלי לערוך בדיקות מתחייבות ונדרשות כדוגמת פרוק הריצוף בדירת התובע.
- 8 8. לשיטת התובע, גילוי ה"סף הסמוי" לאחר פירוק הריצוף מהווה "ראיה חדשה" המצדיקה
- 9 את ביטול פסק הדין, שכן ראיה זו נתגלתה רק לאחר ביצוע העבודות שנקבעו בפסק הדין
- 10 ולא ניתן היה לגלותה קודם לכן.
- 11 9. הנתבע טוען מנגד כי דין התביעה להידחות על הסף. הנתבע הצביע על כך שהמומחה מונה
- 12 בהסכמה על ידי שני הצדדים, נחקר בחקירה נגדית, וכי לא ניתן לטעון בדיעבד כי חוות
- 13 דעתו שגויה או כי המומחה הסתיר מידע על כשירותו, לאחר שלא נטען זאת ב-"זמן אמת".
- 14 הנתבע ציין כי המומחה פעל למיטב שיפוטו המקצועי וכי אין ולו שמץ ראיה לכך שהמומחה
- 15 פעל בכוונה לרמות את המפקח או את הצדדים. נטען כי אין ממש בטענה שגילוי ה"סף
- 16 הסמוי" היא בגדר ראיה חדשה המצדיקה את ביטול פסק הדין, שכן זו אינה עומדת
- 17 במבחנים שנקבעו בפסיקה. כן נטען כי התביעה הוגשה בשיהוי ניכר, וכי המניע היחיד
- 18 להגשתה הוא ניסיון להתגונן מפני תביעה נזיקית שהגיש הנתבע נגד התובע בבית משפט
- 19 השלום בבת ים, בהמשך לקביעות החלטות שבפסק הדין.
- 20 10. בדיון קדם המשפט שנערך לפניי ביום 20.5.2025 השלימו הצדדים את טיעוניהם בעל-פה.
- 21 11. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בכתב ובעל-פה, ומכוח הסמכות המסורה לי בתקנה
- 22 63(ב)(16) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום
- 23 להורות על סילוק התביעה על הסף. להלן, אפרט את עמדתי.
- 24 12. כנקודת מוצא לדיון, יש להדגיש כי ביטול פסק דין חלוט בהליך אזרחי הוא עניין נדיר וחריג
- 25 בהינתן עקרון סופיות הדיון. הפסיקה קבעה בבירור כי הסמכות לקיום "משפט חוזר
- 26 אזרחי" תופעל בצמצום רב ורק בנסיבות חריגות ויוצאות דופן. לשם קבלת תובענה לביטול
- 27 פסק דין חלוט, על בית המשפט להשתכנע בקיומה של אחת משתי עילות מרכזיות: האחת
- 28 – הוכחה כי פסק הדין החלוט הושג במרמה (תרמית "פנימית" או תרמית "חיצונית") על
- 29 יסוד ראיות אמינות וחיוניות להכרעה, ושלא ניתן היה בשקידה סבירה להשיגן במהלך
- 30 ניהול ההליך; השנייה – גילוי ראיות חדשות, אמינות ומשמעותיות, שיש בכוחן לשנות את
- 31 פסק הדין מיסודו, ושלא ניתן היה להשיגן בשקידה סבירה "בזמן אמת", בעת ניהול ההליך
- 32 (ע"א 6019/07 משה טורג'מן נ' אחים עופר (ניהול) בע"מ, פ"ד סג(3) 612) (להלן: "עניין
- 33 טורג'מן").



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/54/2025

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. עוד יש לזכור כי אמנם, ככלל, סילוק תובענה על הסף הוא צעד חריג יחסית בתביעה "רגילה", אך בשל אופיו החריג של המשפט החוזר האזרחי, השימוש בכלי הסילוק על הסף בהליכים מסוג זה צפוי להיות תדיר יותר. כך נקבע בעניין טורג'מן, בפסקה 12: "לטעמי, בדרך כלל סדר הדברים להוכחת התרמית צריך להיות כדלהלן: בשלב ראשון על מבקש הביטול להביא ראיות בעלות אמינות לכאורית המבססות את טענת התרמית. לאחר מכן יכול הצד השני לבקש את סילוק התביעה על הסף. הטענות בשלב זה יכולות להיות כי לא הוכחה תרמית אפילו לכאורה; או כי לא התקיימו תנאים אחרים כגון חיוניות הראיה או היותה חדשה (ועל כך בהמשך הדברים). אם נדחת הבקשה והתביעה נידונה לגופה יידרש התובע להוכיח את התרמית באופן סופי. רק לאחר מכן, אם אכן הוכחה התרמית ואף הוכחו יתר התנאים הנדרשים יינתן האישור להליך המשפט החוזר עצמו... המטרה של תהליך זה הינה לחסוך בעלויות של הצדדים ובזמנו של בית המשפט ולא לקיים דיונים שלא לצורך." נפסק כי זוהי גישה הכרחית, שכן אחרת תאפשר עצם העלאת טענה למשפט חוזר לאיין את עקרון סופיות הדיון ותוביל לגרירת הנתבע להתדיינות מחודשת, שרק בסופה ייקבע שאין בה הצדקה, והכל לאחר שלתובע ניתן יומו בבית המשפט באופן מלא במסגרת ההתדיינות הקודמת (ת"א (י-ם) 4582/03 ידיעות תקשורת בע"מ נ' פרופ' משה צימרמן (פורסם בנבו, 24.2.2004); ת"א (מחוזי תל-אביב) 48889-08-24 "ניקיונית" עדי בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, בפסקה 16, פורסם בנבו 14.4.2025).
14. על רקע האמור, אפנה לבחון את טענות התובע המצדיקות, לשיטתו, משפט חוזר אזרחי.
15. לעניין טענת התובע בדבר קיומה של עילת התרמית, הרי שמדובר בטענה סתמית, שכן לא הוצגו ראיות המלמדות על קיומה של תרמית "חיצונית" או "פנימית", הנוגעת להעדר מומחיותו וכשירותו של המומחה.
16. כידוע, טענת מרמה היא טענה בעלת חומרה יוצאת דופן, וכדי לבססה נדרשות ראיות כבדות משקל. על כן נפסק כי: "לא כל טענה בעלמא כי עדות שנשמעה הינה עדות שקר או מסמך שהוגש הינו מסמך מזויף – יכולה להצדיק ביטולו של פסק דין חלוט וקיום משפט חוזר בהליך." (ר' עניין טורג'מן, פסקה 12). בענייננו, התובע לא מצא לנכון לצרף ולו שמץ של ראיה, התומכת בטענתו בעניין התרמית שביצע לכאורה המומחה, והדבר אומר דרשני.
17. נדמה שהתובע ניסה לבסס את הטענה בדבר מרמה על טעויות המיוחסות לחוות דעתו של המומחה קלדרון, וזאת על יסוד האמור בחוות הדעת הפרטית מטעמו, אולם בכך אין די, שכן יש צורך בראיות ישירות בעלות משקל ממשי ואמינות לכאורית, המעידות על מרמה, ולא כאלו המעידות על שגיאות והעדר בקיאות מקצועית, כנטען.
18. עוד יש לזכור כי המומחה קלדרון מונה בהסכמת הצדדים, ואף נחקר ארוכות על ידי התובע (פסקה 27 לפסק הדין). על כן, הניסיון כעת לבסס את ביטול פסק הדין החלוט על יסוד



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/54/2025

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 חוות דעת פרטית מטעם התובע, כשישה חודשים לאחר שניתן פסק הדין – אינו אלא ניסיון
- 2 לבטל את ההסכמה הדיונית שניתנה במהלך ניהול התיק. קבלת גישה זו תאפשר לכל בעל
- 3 דין שאינו שבע רצון מקביעות מומחה שמונה בהסכמת הצדדים, לערוך "מקצה שיפורים",
- 4 להשיג על פסק דין חלוט באמצעות הצגת חוות דעת מטעמו, והלכה למעשה, לאיין את
- 5 עקרון סופיות הדיון.
- 6 19. מעבר לכך וגם אם היה מציג התובע ראיה כלשהי כי המומחה הציג במכוון מידע מוטעה
- 7 ביחס למומחיותו, התובע לא סיפק כל נימוק מדוע נבצר ממנו להשיג ראיות בדבר מרמה
- 8 "בזמן אמת", כדרישת הפסיקה. זאת בייחוד לאור העובדה כי לא זו בלבד שטענה בדבר
- 9 העדר כשירות ומומחיות לא הועלתה כלל על ידי התובע בעת ניהול ההליך, והמומחה מונה,
- 10 כזכור, **בהסכמה**, אלא שהתובע עצמו ביקש להסתמך על ממצאיו בחוות דעתו הראשונה
- 11 (ר' פסקאות 6-8 לפסק הדין).
- 12 20. על כן, אני דוחה את טענת התובע בדבר תרמית.
- 13 21. אשר לראיה החדשה שעניינה גילוי ה"סף סמוי" בדירת התובע. ספק רב אם יש בכוחה של
- 14 ראיה זו, כדי לשנות **מיסודה** את תמונת הדברים העובדתית-מקצועית שהתגלתה
- 15 בהתדיינות הקודמת, ולהפוך את תוצאת פסק הדין. יוזכר כי בפסק הדין נקבע כי לאחר
- 16 שבוצעה בדיקת הצפה במרפסת דירת הנתבע החלה נזילה וחדירת מים מסיבית במקדי
- 17 הרטיבות שבדירת הנתבע (שם – התובע), וכי הדבר לא היה שנוי במחלוקת, בנסיבות אלו,
- 18 בדיקת ההצפה איששה ותמכה בחשד כי כשלים במערכת האיטום בדירת התובע גרמו
- 19 לנזילה ולנזקי רטיבות בדירת הנתבע (ר' פסקאות 26-31 לפסק הדין). ודוק: המומחה לא
- 20 ציין בחוות הדעת כי העדר "סף סמוי" הוא הכשל היחיד, בלעדיו – אין, הגורם לחלחול מים
- 21 אל דירת הנתבע אלא ציין כי קיימים "**כשלים (לשון רבים – א.ש.) במערכת האיטום**
- 22 **במרפסת דירת הנתבע**", וזאת בהתבסס על שורת בדיקות שערך לרבות בדיקת הצפה (ר'
- 23 בפסקה 27 לפסק הדין). יתרה מכך, המומחה אף נקט משנה זהירות בהמלצותיו וציין
- 24 מפורשות כי: "**מפרט האיטום עשוי להשתנות על פי הממצאים בשטח לאחר פירוק אריחי**
- 25 **הריצוף**" (ר' בפסקה 32 לפסק הדין), קרי, נלקחה בחשבון האפשרות שכתוצאה מחשיפת
- 26 הריצוף בדירת התובע יידרשו החלפה או תיקון של רכיבי איטום מבניים **השונים** מרכיבי
- 27 האיטום שעל תיקונם הומלץ בחוות דעתו של המומחה.
- 28 22. בנסיבות אלו, סבורני כי השפעתה של הראיה החדשה ויכולתה לשנות את תוצאת פסק הדין
- 29 מיסודה, איננה כפי שהתובע טוען.
- 30 23. מעבר לכך, נראה כי הראיה הנ"ל אף אינה עומדת בתנאי של "שקידה סבירה". התובע יכול
- 31 היה, ככל שסבר כי הבדיקות שביצע המומחה אינן מספקות – לעתור למפקח תוך כדי ניהול
- 32 ההליך הקודם, בבקשה מתאימה לביצוע בדיקה פיזית לשם איתור "סף סמוי" באמצעות
- 33 חשיפת הרצפות במרפסת דירתו (אף שהדבר מחייב הרס בדירת התובע), או במסגרת
- 34 חקירת המומחה או בכל דרך אחרת העומדת לרשותו במסגרת ניהול ההליך. התובע לא



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/54/2025

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- עשה כן, והסבריו למחדלו זה נשמעים דחוקים ולא משכנעים (שו' 26-27 בעמ' 1  
לפרוטוקול), משכך, אין לתובע להלין אלא על התנהלותו שלו עצמו, ואין במחדלו אלו כדי  
להצדיק את ביטול פסק הדין לצורך קיום דיון מחודש בתביעה. בהקשר זה, אפנה לקביעתו  
הברורה של בית המשפט העליון: **"תובענה לביטול פסק דין לא נועדה ל"מקצה שיפורים"  
ולתיקון מחדלים כאלו או אחרים של בעל דין. לא לשם כך נועד המוסד החריג עד מאד של  
מעין משפט חוזר אזרחי"** (ע"א 5203/11 זלצמן נ' מדואל, פורסם בנבו, 11.12.2012).
24. טרם סיום אבקש להוסיף שתי הערות: האחת, בכתב התביעה עולות טענות נוספות לפיהן  
סגה המפקח בפסק הדין מאחר שהסתמך על חוות דעת המומחה. אין בכוונתי להתייחס  
לטענות אלו, הנושאות אופי ערעורי מובהק. המסגרת לבחינת תביעה לביטולו של פסק דין  
חלוט – היא מסגרת מצומצמת, ואין לאפשר באמצעותה שמיעה מחודשת של טענות בדבר  
טעויות עובדתיות-מקצועיות או משפטיות שנפלו בפסק הדין. השנייה, בדיון התברר כי  
בעקבות תיקוני האיטום שבוצעו בדירת התובע (למעט החלפת "סף סמוי", שלא נדרשה,  
כאמור), פסקה, לעת הזו, הרטיבות בדירת הנתבע (ר' דברי ב"כ הנתבע בשו' 38-39 בעמ' 2  
לפרוטוקול), דבר המעיד בעד עצמו, ובמישור המעשי גם מאיין את הצורך בקיומו של משפט  
חוזר "תיאורטי".
25. נוכח האמור לעיל, אני לא מוצא כי מתקיימים במקרה דנן התנאים המצדיקים צעד קיצוני  
ומרחיק לכת של ביטול פסק דין ועריכת משפט חוזר אזרחי, וכי בנסיבות המקרה, עיקרון  
סופיות הדיון גובר. בת"א (י-ם) 4582/03 ידיעות תקשורת בע"מ נ' פרופ' משה צימרמן  
(פורסם בנבו, 24.2.2004) שאוזכר על ידי לעיל, קבע כב' השופט סולברג כך: **"דעת לנבון  
נקל, כי סופיות הדיון איננה "לעומתית" לצדק. התדיינות שאינה פוסקת, היא-היא  
היוצרת עיוות, מבוכה ועוול. דרך הכלל היא כי סופיות הדיון משרתת את הצדק. היוצא  
מן הכלל הוא, מצב שבו סופיות הדיון גורעת מן הצדק"**.
- דברים אלה יפים ונכונים גם לענייננו.
26. אשר על כן, התביעה לביטולו של פסק הדין נדחית על הסף. התובע ישלם לנתבע הוצאות  
משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,000 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהיום,  
אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.
- ניתן היום, כ"ח באייר תשפ"ה, 26 במאי 2025. בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג  
מפקח על רישום מקרקעין  
נתניה